Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

Processo nº 0804975-65.2023.8.12.0018

Classe: Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Autor:Lidiane Marcela Tolói

Réu: Cassems - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS

Vistos etc.

Trata-se de ***Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos*** ajuizada por ***Lidiane Marcela Tolói*** em face de ***Cassems - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS***, ambos qualificados nos autos. Narra a parte autora que, no ano de 2020, ingressou com ação de obrigação de fazer em face da requerida para fins de ser mantida no plano de saúde, com manutenção de pagamento de parcelas referente apenas à cota-parte do beneficiário, cuja demanda tramitou sob o nº 0801350-28.2020.8.12.0018, tendo sido julgado procedente, com trânsito em julgado em 18/02/2022. Explica, contudo, que a parte requerida nunca cumpriu com a ordem judicial, pois permaneceu cobrando o valor integral da mensalidade entre anos de 2020 a 2023, impossibilitando-lhe de usufruir de atendimento médico e de seu plano de saúde, sendo que o valor das parcelas somente foi reajustado após a propositura de dois cumprimentos de sentença (0802640-15.2019.8.12.0018 e 0802999-57.2022.8.12.0018). Sustenta, todavia, que apesar da requerida ter regularizado o valor das cobranças, a requerida lhe exige que seja efetuado o pagamento das parcelas desde 2020 para poder recomeçar a usufruir de atendimento médico, o que entende ser indevido, uma vez que ficou impossibilitada de usar de tais serviços. Argumenta que tem interesse em retomar o pagamento das parcelas, no valor da cota-parte do beneficiário, mas somente efetuará o pagamento se puder usufruir dos serviços médicos pelos quais ela paga, já que a parte requerida continua efetuando cobranças de parcelas inexistentes, além de informar a consumidora só poderá usufruir dos serviços desde que efetue o pagamento de todo o débito. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida reative o plano de saúde, com valor mensal correspondente à sua cota-parte de beneficiária e seja imediatamente liberado para uso e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência de débitos a contar de 07/04/2020 até a data de liberação do plano para utilização, o recebimento de indenização por danos morais e confirmação do pedido liminar. Deu valor à causa e juntou os documentos de fl. 9/53.

O pedido liminar foi indeferido às fl. 55/56.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (fl. 73/86), oportunidade em que discorreu sobre sua natureza jurídica, destacou acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade da inversão do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

ônus da prova. Em relação aos fatos, esclareceu que os boletos foram emitidos em valor equivocado, cuja situação somente veio à tona com a intimação para pagamento de astreintes, ocasião em que o setor competente readequou o valor dos boletos; defendeu que a parte autora jamais efetuou qualquer pagamento após 04/2020 e que ficou acordado com a diretoria que os boletos atrasados seriam readequados ao valor da cota-parte funcional, mas tais boletos também não foram pagos; que a parte autora nunca procurou a instituição para resolver a situação, motivo pelo qual deve ser inferido o pedido inicial. Assim, impugnou os benefícios da justiça gratuita e requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Acompanharam os documentos de fl. 87/127.

Réplica às fl. 103/136.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora o fez à f. 149, enquanto a requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito (f. 150).

É o relatório. Decido.

Trata-se de *Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos* ajuizada por *Lidiane Marcela Tolói* em face de *Cassems - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS*, todos já qualificados nos autos.

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o ônus de desconstituir a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora recai sobre o impugnante, de cujo ônus não se desincumbiu.

Com efeito, "o ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, cabe ao impugnante, através da juntada de documentos hábeis capazes de justificar a revogação do benefício. Não atendido tal encargo, deve ser mantida a decisão que defere os benefícios da justiça gratuita ao impugnado". (TJ-MS - AC: 08170189520178120001 MS 0817018-95.2017.8.12.0001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran,1ª Câmara Cível, 17/02/2020).

Assim, não havendo outras questões processuais pendentes de apreciação, passa-se a análise do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

- Do mérito -

Objetiva a parte autora que a parte requerida seja compelida a reativar seu plano de saúde, com valor mensal correspondente à sua cota-parte de beneficiária e, consequentemente, sejam os serviços/atendimentos imediatamente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

liberado para uso, bem como pretende a declaração de inexistência de débitos posteriores a 07/04/2020 até a data de liberação do plano para utilização e o recebimento de indenização por danos morais, cuja causa de pedir assenta-se no fato de que a requerida nunca reajustou o valor de sua fatura mensal, conforme estabelecido nos autos de nº 0801350-28.2020.8.12.0018 e, agora, após o ingresso de cumprimento de sentença, o valor das faturas foram readequados, mas a ativação do plano de saúde a liberação dos serviços estão condicionados ao pagamento das parcelas pretéritas, o que entende ser indevido, já que ficou impedida de utilizar tais serviços.

A parte requerida, por sua vez, esclareceu que os boletos foram emitidos em valor equivocado, cuja situação somente veio à tona com a intimação para pagamento de astreintes, ocasião em que o setor competente readequou o valor dos boletos, bem como defendeu que a parte autora jamais efetuou qualquer pagamento após 04/2020 e que ficou acordado com a diretoria que os boletos atrasados seriam readequados ao valor da cota-parte funcional, mas tais boletos também não foram pagos; e que a parte autora nunca procurou a instituição para resolver a situação, motivo pelo qual deve ser inferido os pedidos iniciais.

A relação jurídica mantida entre as partes encontra-se regulamentada pelo Código Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido que os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso da CASSEMS, não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

> **Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.**

Destarte, afasto a incidência das normas consumeristas aos planos de saúde geridos pela CASSEMS.

Analisando o conjunto probatório encartado nos autos, é incontroverso que no bojo dos autos de nº 0801350-28.2020.8.12.0018, a parte requerida foi liminarmente compelida a manter e a reativar o plano de saúde da parte autora, nas condições e valores originalmente contratados, enquanto perdurar a suspensão do contrato de trabalho. Vejamos:

> Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada na inicial, para o fim de determinar que a requerida mantenha/reative o plano de saúde ofertado nas condições originalmente contratadas, inclusive quanto ao valor cobrado, pelo período em que mantiver a suspensão do contrato de trabalho da requerente com o Estado de Mato Grosso do Sul, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) vezes esse valor.
>
> Intime-se a parte requerida para o cumprimento desta decisão, conforme acima determinado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

Em sede de sentença, o pedido inicial foi julgado procedente, a fim de condenar a parte requerida a manter a parte autora no seu quadro de plano de saúde, efetuando o valor de sua cota-parte de beneficiária, enquanto estiver recebendo benefício previdenciário por incapacidade temporária. Vejamos (fl. 31/32):

> ***- Dispositivo -***
>
> Ante o exposto, julgo, com fulcro no art. 485, I, do CPC, **parcialmente PROCEDENTE** o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a manter o plano de saúde da requerente, efetuando somente o pagamento da cota correspondente ao beneficiário, enquanto a autora estiver recebendo benefício previdenciário por incapacidade temporária, pelas razões contidas na fundamentação supra. Por conseguinte, confirmo a liminar deferida às fls. 19/20.
>
> Face à sucumbência mínima da requerente, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$

Em instância recursal, a sentença foi devidamente mantida (fl. 33/37), sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 18/12/2022 (f. 53).

Observa-se também que a intimação da parte requerida acerca do cumprimento da medida liminar, que determinou a manutenção do plano de saúde nos moldes inicialmente contratados, inclusive, quanto à cobrança do valor no limite da cota-parte funcional da autora, ocorreu em 28/05/2020, conforme juntada de AR (f. 22 dos autos de 0801350-28.2020.8.12.0018).

AVISO DE RECEBIMENTO
Digital
MP
DESTINATÁRIO
Caassemsa - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS
Rua Antonio Maria Coelho, 6065, -, Vivendas do Bosque
Campo Grande, MS
79021-170
AR883675977JU
TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ ___:___ h
2ª ___/___/___ ___:___ h
3ª ___/___/___ ___:___ h
AR
ATENÇÃO: Posta restante de 20 (vinte) dias corridos.
MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO
1 Mudou-se
2 Endereço insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional
JC
ASSINATURA DO RECEBEDOR
MATHEUS BRITES
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR
DATA DE ENTREGA
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Assim, é incontroverso que, a contar da intimação da tutela de urgência, em 28/05/2020, deveria a parte requerida ter reativado o plano de saúde da parte autora e, a partir daí, ter efetuado a cobrança da fatura mensal no valor correspondente à cota-parte funcional, conforme determinação judicial.

Contudo, consoante reconhecido pela parte requerida em contestação, o valor das faturas não foram emitidos em conformidade com a ordem judicial, pois supostamente houve um equívoco na emissão dos boletos, os quais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

somente foram readequados em dezembro/2022 (f. 81).

Neste ponto, é incontroverso que a parte autora durante o período de 05/2020 a 12/2022 teve a fatura do plano mensal cobrada em sua integralidade, sendo também incontroverso que tais valores não foram por ela quitados, conforme esclarecido na prefacial.

Neste cenário, não é possível isentar a parte autora do pagamento dos valores devidos em tal período, no percentual correspondente à sua cota-parte funcional, sob pena de violação ao princípio da boa-fé, que vai de encontro ao brocardo *nemo potest venire contra factum proprium*, porquanto a ninguém é dado se comportar contrariamente aos seus próprios atos.

O Código de Processo Civil preceitua que *"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé*" (art. 5º), a qual nada mais é como uma baliza da conduta a ser adotada por ambas as partes, impondo-lhes um comportamento transparente e leal diante da existência da relação jurídica firmada pelas partes.

Da mesma forma, o Código Civil estabelece que "*os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé*" (art. 422), pois tendo em vista o recebimento das faturas mensais em valor superior àquele estipulado em decisão judicial, qual seja, cota-parte funcional, competia a parte autora informar o juízo dos autos de nº 0801350-28.2020.8.12.0018 acerca do descumprimento da decisão judicial, o que não o fez.

Com efeito, mostra-se desarrazoado o comportado da parte autora, que aguardou mais de 2 (dois) anos, recebendo mensalmente o boleto em valor superior ao devido, para tomar as providências devidas, a fim de fazer valer a ordem judicial que lhe ampara, não sendo possível imputar a parte requerida eventual ônus, pois não há prova nos autos de que a requerida foi informada e contatada pela consumidora acerca da irregularidade na emissão dos boletos e, mesmo assim, tenha insistido na cobrança indevida.

Outrossim, não se pode olvidar que a declaração de inexistência de débito referente ao período de 05/2020 até a data de liberação dos serviços de saúde, como pretende a parte autora, ofende os princípios do mutualismo e associativismo, pois conforme já pontuado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, "o modelo financeiro mais adotado pelas operadoras de plano de saúde no Brasil é o de diluição das despesas entre os diversos beneficiários, havendo a formação de um fundo mútuo, a tornar viável a solvência do plano e o custeio de consultas, cirurgias, internações e outros serviços de assistência à saúde quando

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

utilizados pelo consumidor (regime de repartição simples)". Na mesma ocasião, o ministro pontuou que o mutualismo, base econômica desse tipo contratual, por definição,

> *"(...) é a associação entre membros de um grupo no qual suas contribuições são utilizadas para propor e garantir benefícios aos seus participantes, portanto está relacionado à união de esforços de muitos em favor aleatório de alguns elementos do grupo, constituindo-se, portanto, como princípio fundamental que constitui a base de toda operação de seguro, e por decorrência, dos planos de saúde (Instituto Brasileiro de Atuária, 2014) (...)."*[1]

Desta forma, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito dos boletos posteriores a 07/04/2020, porquanto deve a parte autora promover o pagamento da cota-parte que lhe cabe em prestígio ao associativismo e mutualismo havido entre as partes.

Por conseguinte, a reativação e liberação dos serviços de saúde fornecidos pelo plano requerido está condicionado ao pagamento das parcelas em aberto, não sendo possível imputar tal obrigação a requerida sem que esta receba a contraprestação que lhe cabe.

Em relação à reativação do plano de saúde em seu valor original, isto é, no valor corresponde à cota-parte funcional, verifica-se que tal pedido já foi formulado em sede de cumprimento de sentença no bojo da ação de nº 0801350-28.2020.8.12.0018, sendo informado pela parte autora na referida demanda que os boletos foram emitidos no valor correto, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Vejamos (f. 615 dos autos retromencionados):

Autos nº 0801350-28.2020.8.12.0018

LIDIANE MARCELA TOLOI, já qualificada nos autos em epígrafe, por meio de sua advogada que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, manifestar que a executada cumpriu a obrigação de fazer em partes, fornecendo boletos no valor devido, entretanto, cobrando valores indevidos de períodos anteriores ao cumprimento da obrigação.

Entretanto, a exequente está se diligenciando em novas ações para obtenção de seu direito, requerendo seja extinta a presente execução.

Termos em que,
Pede deferimento.

Paranaíba-MS, 06 de fevereiro de 2024.

[1] REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

Por fim, entendo que o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, pois embora não se duvide dos transtornos suportados pela parte autora, restou demonstrado que a celeuma enfrentada pela consumidora poderia ter sido solucionado há muitos anos, bastando que ela adotasse as providências cabíveis, com a comunicação do plano de saúde, na via administrativa, acerca da irregularidade no valor das faturas emitidas ou, ainda, com a comunicação do juízo dos autos de 0801350-28.2020.8.12.0018, quando do inadimplemento da decisão judicial, em 05/2020, o que não o fez.

Assim, apesar do plano requerido ter descumprido a ordem judicial, verifica-se que os danos suportados pela parte autora decorre de sua própria inércia, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

- Dispositivo -

Ante o exposto, **julgo improcedentes** os pedidos formulados pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Face a sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Sem prejuízo, havendo interposição de recurso de apelação por algumas das partes, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC, independentemente de conclusão.

Após a resposta, ou transcorrido o prazo, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para processamento do apelo (art. 1.010, §1º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paranaíba, data da assinatura eletrônica.

Nária Cassiana Silva Barros
Juíza de Direito

Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 17/06/2024 às 15:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804975-65.2023.8.12.0018 e código DCSwxl9n.